



Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4**

25210/2018

ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/ EN-
AFIP s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, de mayo de 2019.- AF

Y VISTOS:

En los autos caratulados en la forma en que se indica en el epígrafe, en trámite por ante este Juzgado N° 4, Secretaria N° 7, que se encuentran en estado de dictar sentencia.

RESULTA:

1.- La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia promueve la presente acción de amparo en los términos de los arts. 1, 14, 33, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 14 de la ley 27.275, y 14 del Anexo VII del decreto 1172/03, a fin de que se ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cumplir con la resolución 3/18 del Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que intimó a la accionada a entregarle cierta información pública peticionada referida a montos, características de los beneficiarios, evaluaciones y normas relativas a las condonaciones fiscales.

Relata que, con fecha 3.10.17 realizó un pedido de información pública ante la AFIP que tramitó bajo el número de expediente 13289-19705/2017, en el cual se le requirió al organismo recaudador que indique para los años 2010 al 2016 el monto total que



sumaron las condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones; cantidad de personas a las que se beneficiaron, el monto, y el monto promedio; cantidad de condonaciones que beneficiaron a cada quintil y/o decil de la población; monto total de las condonaciones que benefició a cada decil y/o quintil; y la normativa aplicable a las condonaciones.

Destaca que, la parte demandada no dio cabal cumplimiento a la citada petición, sino que se limitó a informar que los datos requeridos eran de público conocimiento, por lo que con fecha 15.12.17 interpuso reclamo por ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP), quien en 25.01.18 dictó la resolución N° 3/18 mediante la cual hizo lugar a su pedido e intimó a la accionada a poner a disposición del interesado la información requerida.

A continuación aduce que, la parte demandada no cumplió con la manda descripta precedentemente, evidenciándose de las comunicaciones internas que el organismo fiscal cuenta con tal información, y sin embargo da excusas arbitrarias e inadmisibles como que la misma se encuentra en varias bases de datos y que resulta dificultoso recopilarla de manera orgánica, o que no cuenta con tales datos.

Postula que, el presente caso posee una importante relevancia institucional en pos de la transparencia de la Administración Pública, evitando abusos de sus órganos, agregando que su parte cuenta con derecho a hacerse de tal información.

Solicita se declare admisible la acción interpuesta, con costas a su contraria.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

2.- A fs. 58 se declara la competencia del Juzgado, y se ordena el traslado del informe previsto por el art. 8° de la ley 16.986.

3.- A fs. 72/82 se presenta la AFIP, contesta el informe referenciado en el considerando precedente, solicitando se tenga por cumplida con la resolución N° 3/18 dictada por la AIP, y en consecuencia se declare la inexistencia de lesión en los términos del art. 13 de la ley 16.986, el rechazo de la presente acción, imponiendo las costas por su orden.

A continuación realiza una negativa genérica y pormenorizada de los hechos expuestos por su contraparte.

Refiere que, ante el pedido efectuado por la parte actora se inició el expediente SIGEA N° 13289-19705-217, del cual se desprende que ha cumplido con la intimación cursada por la AIP en virtud al reclamo efectuado por su contraparte, y por lo tanto el objeto del presente amparo ha devenido abstracto.

Expresa que, ha brindado toda la información que obra a su disposición, y agrega que la los datos que pretende la accionante no se encuentran en sede de la AFIP.

Hace mención a que, el organismo recaudador no interviene en la elaboración de la normativa referente a la condonación de deudas, ni tampoco lleva un registro de las normas que disponen condonaciones fiscales por resultar irrelevante para el ejercicio de su competencia.



También manifiesta que, fueron evacuadas las preguntas adicionales efectuadas por la parte actora, y aclara que los datos correspondientes a los montos de las condonaciones individuales de cada contribuyente se encuentran protegidas por el secreto fiscal en los términos del art. 101 de la ley 11.683.

Finalmente, reitera que la información pública disponible en sus bases de datos ha sido brindada a la amparista, habiéndose dado cumplimiento con lo prescripto en la resolución 3/18 de la AIP, en el marco de la ley 27.275.

4.- Corrido el pertinente traslado, la parte actora a fs. 86/119 lo contesta, desistiendo respecto de los puntos 3) y 4) del pedido de acceso a la información pública.

Respecto a los demás puntos, ratifica los términos expuestos en su escrito de demanda, y se opone a la declaración de abstracto pretendida por su contraria.

5.- A fs. 121/125 dictamina la Fiscalía Federal, y a fs. 127 y 129/130 ambas partes realizan consideraciones finales al respecto.

6.- A fs. 131 pasan los autos a dictar sentencia definitiva.

CONSIDERANDO:

I.- Antes de ingresar al tratamiento de las cuestiones sometidas a mi decisión es importante recordar que no me encuentro obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (C.S.J.N., Fallos:





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).

II.- Asimismo, corresponde señalar que la presente acción se inició y sustanció como proceso de amparo, de conformidad con las normas contenidas en el art. 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986.

III.- Que dicho lo que antecede, a los fines de dilucidar la cuestión sometida a decisión en el ámbito propio de este proceso, me parece conveniente recordar que el progreso de la vía excepcional elegida, procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, los cuales deben surgir con nitidez y evidencia en el curso de un breve debate (conf. art. 43, CN y art. 1 y 2 de la ley 16.986).

IV.- En este orden de ideas, corresponde señalar que las circunstancias de admisibilidad referidas precedentemente *excluye que pueda convertirse en una instancia en que los jueces asuman facultades propias de otras autoridades públicas o poderes o se constituyan en revisores de su actuar dentro de las normas respectivas* (conf. CNFed. Cont. Adm., Sala III in re: “Borensztein y Gicovate S.A. c/ Obras Sanitarias de la Nación”, del 08/09/81), o incluso que se someta a la vigilancia judicial el desempeño de funcionarios u



organismos para juzgar su acierto o desacierto (CSJN. FALLO: 302:535).

V.- Que en este sentido, es dable resaltar que es jurisprudencia reiterada –en doctrina que resulta aplicable al caso-, que la acción de amparo excluye aquellas cuestiones -como la de autos- en las que *no surge* con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye y que esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes ni faculta a los jueces a sustituir sus trámites y requisitos previamente instituidos ni los autoriza a irrumpir en asuntos extraños a la jurisdicción que por la ley tiene conferida (CSJN, FALLO: 307:178).

Que ello así, se ha señalado que la ilegalidad o arbitrariedad manifiestas a que se refieren la Ley N° 16.986 y la Constitución Nacional, causantes de una efectiva lesión de los derechos o garantías reconocidos por esta última, deben aparecer en forma *clara e inequívoca*, sin necesidad de un largo y profundo estudio de hechos, ni de un amplio debate y prueba. Así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Asociación del Personal Superior de SEGBA c/ Gobierno Nacional, Ministerio de Economía” (Fallo 307:747). La ilegalidad, debe manifestarse en forma notoria, **siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional** (el destacado me pertenece).

VI.- Sostengo que el intento de “amparizar” el acceso a la justicia con la inquietud de obtener una respuesta rápida a los reclamos





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 4

eludiendo las vías procesales normales que deben seguirse, desvirtúa el sentido del mismo.

El amparo es un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguardia de derechos fundamentales y exige para su apertura circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva. Tal doctrina ha sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia en Fallo 301.1061.

Que por otro lado, cabe concluir que para la procedencia de esta acción no sólo es necesario que concurra un supuesto de arbitrariedad o de ilegalidad sino que se requiere además, que ello resulte de manera manifiesta, tal cual lo exige el art. 43 de la Constitución Nacional.

VII.- Adentrándome en el análisis de la cuestión traída a mi conocimiento, me interesa dejar constancia que la ley 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

En ese sentido, establece que: “Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la



solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado.” (art. 4º); y que: “Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa...” (art. 12º); aclarando que: “El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8º de la presente ley...” (art. 13º).

VIII.-Del confronte de la presente causa, y de las actuaciones administrativas reservadas en el Tribunal, se advierte que con posteriridad al inicio de la presente causa, la accionada se ha expedido respecto del pedido de informe efectuado oportunamente por la Asociación demandante.

Tal afirmación puede verificarse con el confronte del expediente administrativo ACTUACION N° 13289-19705-2017, del cual se desprende que, una vez dictada la resolución RESOL-2018-3-APN-AAIP de la Agencia de Acceso a la Información Pública por la cual se intimó a la AFIP a entregar la información peticionada oportunamente, y el pedido de aclaraciones efectuado la amparista (ver fs. 49/53); con fecha 7.09.18 la Directora Interina de la Dirección de Secretaría General de la parte demandada evacuó la información pretendida por la Asociación actora, dando las respectivas explicaciones respecto de aquellos datos que no se encontraban en su poder (ver fs. 92/120); a lo que la accionante realizó preguntas adicionales (fs. 124/125), que fueran, también, contestadas por el Director Interino de la Dirección de Asuntos Internacionales de la





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP en 23.11.18 (ver fs. 138/146).

IX.- Por su lado, no se advierte que haya mediado por parte de la demandada una denegatoria a brindar la información que se le requiriera, ni tampoco una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el temperamento adoptado, que autorice a la procedencia de la vía intentada, ello sin perjuicio de que en virtud de la pretensión efectuada en la presente acción de amparo, no es posible ingresar a evaluar la admisibilidad de la información suministrada por la accionada, toda vez que no es objeto de la presente acción, y remite a una verificación de las afirmaciones que se esbozan, vinculadas a cuestiones de hecho y prueba que exceden el marco de la vía procesal elegida.

X.- Por último cabe advertir que, a la luz de los principios expuestos por la ley 27.275, los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa, estando autorizado a su negativa, si la misma ha precedido de un acto fundado. Tal información debe brindarse en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado a procesarla o clasificarla (art. 5º, primer párrafo de la mentada norma).

La parte demandada en su escrito de contestación de demanda alega haber procedido a suministrar los datos globales existentes en el organismo respecto de la solicitud de su contraparte, informando montos exteriorizados y recaudos disponibles en el organismo, cuestión que se logra verificar con las constancias del



expediente administrativo reservado en autos, y al cual ya he hecho referencia.

Por ello, valorando las circunstancias en que se encuentra la cuestión -dado que la sentencia debe valorar las cuestiones imperantes al momento de su dictado- (Fallos: 308:1089; 312:555; 315:123, entre otros), entiendo que el objeto de la presente causa ha devenido en abstracto en cuanto a la pretensión de la accionante.

XI.- Que en cuanto a las costas, en atención a que la parte demandada ha dado cumplimiento con el pedido de informe efectuado por la Asociación amparista, cuya intimación fue cursada por resolución RESOL-2018-3-APN-AAIP de la Agencia de Acceso a la Información Pública con posterioridad a que se anoticiara de la presente acción de amparo, esto es el 15.06.18 conforme lo expuso en el punto III de su presentación de fs. 72/82, me lleva a la convicción que la AFIP, con su conducta ha inducido a la actora a creerse en la necesidad de iniciar la presente acción para obtener una respuesta a su pedido de información pública; por ello encuentro necesario hacer aplicación del art. 68, primer párrafo del CPCCN, y en consecuencia, las costas del proceso deben ser soportadas por la accioanda.

Por las constancias del expediente, la legislación aplicable, y jurisprudencia citada precedentemente;

FALLO:

1) Declarando abstracta la acción de amparo intentada por la **ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA**,





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de conformidad con lo dispuesto en los considerandos I) a X).

2) Imponiendo las costas a la parte demandada conforme surge de lo expresado en el considerando XI).

Regístrese, notifíquese –a la Fiscalía Federal en su público despacho- y, oportunamente, archívese.

DRA. RITA MARIA AILAN
JUEZ FEDERAL

